

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 564 -
565/2551

นางสาวจินดา แซ่เอ็งหรือนางจิราภรณ์
กิตติคุณ

ผู้ร้อง

นายถิรเดช รัตนปิ่นจงหรือนายเชื้อะเอื้อ
ยง แซ่เอ็ง

ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 247 ตาราง 1, มาตรา 247 (2) (ก)

คดีที่ศาลสั่งให้พิจารณาคดีรวมกัน แม้ผู้คัดค้านยื่นฎีกาทั้งสองสำนวนเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้มาในฎีกาฉบับเดียวกัน ก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาเป็นรายคดีตามตาราง 1 (2) (ก) ท้าย ป.วิ.พ. เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้ครบถ้วน และศาลชั้นต้นมีหมายแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบแล้ว แต่ผู้คัดค้านไม่ชำระจึงเป็นการทิ้งฟ้องฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2) ประกอบมาตรา 247

(สถิตย์ ทาธุฒติ-มนตรี ยอดปัญญา-ชูเกียรติ ตันทวีวงศ์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสุรศักดิ์ ตีรรัตน์ศิริกุล
ศาลอุทธรณ์ - นายประสิทธิ์ เจริญถาวรโกคา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ